

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5552/2534

นาย สง่า เจีย มปัญญาวัช
นาย ธวัชชัย ชัยมงคลตระกูล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1251

ศาลชั้นต้นตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้ชำระบัญชี เมื่อมีเหตุขัดข้องในการชำระบัญชี และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานต่อศาล ศาลย่อมมีอำนาจที่จะสั่งให้โจทก์จำเลยเสนอหลักฐานต่าง ๆ ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ หากใช่เป็นการมอบอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองขอเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ต่อมาคู่ความได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันตกลงเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน และตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้ชำระบัญชี ศาลชั้นต้นพิพากษตามยอม และมีหมายตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้ชำระบัญชี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้ชำระบัญชีได้รายงานให้ศาลชั้นต้นทราบว่า จำเลยไม่ยอมรับบัญชีงบดุลที่โจทก์ได้จัดทำขึ้นและโจทก์ไม่ประสงค์ที่จะให้ทำการขายที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของผู้เป็นหุ้นส่วน แต่จำเลยขอให้ดำเนินการต่อไป เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้ชำระบัญชีไม่สามารถกำหนดได้ว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ลงหุ้นตามส่วนของแต่ละคนเป็นจำนวนคนละเท่าใด และไม่อาจดำเนินการรวบรวมทรัพย์สินของผู้เป็นหุ้นส่วนได้ จึง

รายงานเพื่อให้ศาลพิจารณาตามที่เห็นสมควรและกำหนดการลงหุ้นของแต่ละฝ่ายให้
แน่นอนด้วย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้นัดพร้อม ถึงวันนัด โจทก์แถลงว่าหมดยานหลัก
ฐานที่จะส่งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพื่อชำระบัญชี ส่วนจำเลยทั้งสองแถลงว่ายังมี
ยานหลักฐานที่จะส่งเพิ่มเติมอีก ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้คู่ความส่งเอกสารหลัก
ฐานทั้งหมดต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 30 วัน หากพ้นกำหนดถือว่าไม่พอใจ
ที่จะส่ง แล้วให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์วินิจฉัยไปตามยานหลักฐานแล้วแจ้งให้คู่
ความทราบ

โจทก์อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้น

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้โจทก์และจำเลยทั้งสองได้ทำสัญญาประนีประนอม
ยอมความกัน ตกลงเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนและตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคที่ 6 เป็นผู้ชำระบัญชี ศาลชั้นต้น
พิพากษตามยอมและมีหมายตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้ชำระบัญชีตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้ชำระบัญชีจึงมีอำนาจ
หน้าที่ในการชำระบัญชีตามที่โจทก์จำเลยทั้งสองตกลงกัน ในการชำระบัญชีเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้ชำระบัญชีย่อมต้องชำระบัญชีไปตามหลักฐานทางบัญชี และ
ยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินของหุ้นส่วนรวมตลอดถึงจำนวน
ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนด้วย เมื่อมีเหตุขัดข้องในการชำระบัญชีและเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์รายงานต่อศาลศาลย่อมมีอำนาจที่จะสั่งให้โจทก์จำเลยทั้งสองเสนอหลักฐาน
ต่าง ๆ ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้ชำระบัญชีเพื่อประโยชน์ในการชำระบัญชีได้ ดัง
นั้น การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้คู่ความส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดต่อเจ้าพนักงาน

พิทักษ์ทรัพย์ภายใน 30 วัน หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ตั้งใจจะส่ง แล้วให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์วินิจฉัยไปตามพยานหลักฐานแล้วแจ้งให้คู่ความทราบนั้น คำสั่งดังกล่าวเป็นเพียงการกำหนดแนวทางให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นไปตามพยานหลักฐานที่โจทก์จำเลยทั้งสองนำมาแสดงต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามอำนาจหน้าที่ของผู้ชำระบัญชีเท่านั้น ศาลชั้นต้นจึงมีอำนาจสั่งได้ หาใช่เป็นการมอบอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามที่โจทก์ฎีกาไม่ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-สวิน อักษรายุธ-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>